

328/1997/116

Vertrag-Nr 328/1997/116

0400-1997-0008

~~0400-1997-0007~~

Vereinbarung

zwischen

den Schweizerischen Bundesbahnen, vertreten durch die Kreisdirektion 2,
Schweizerhofquai 6, 6002 Luzern (kurz SBB genannt)

und

der Gemeinde Steinen, vertreten durch den Gemeinderat (kurz Gemeinde
genannt)

und

der Stiftung Signalhalle Steinen, vertreten durch den Stiftungsrat, c/o Markus Voll-
lack, Bahnhof, 6422 Steinen (kurz Stiftung genannt)

betreffend neuer Wartehalle im Bahnhof Steinen (SZ)

Ingress

Der jetzige Wartsaal im Bahnhof Steinen ist wegen Vandalenakten und Brandstiftungsgefahr seit längerer Zeit geschlossen. Die Liegenschaftsverwaltung der SBB hat der Stiftung auf Zusehen hin erlaubt, für ihr Museum betreffend Eisenbahnsicherungs-Anlagen Material im Wartsaal zu lagern. An der Sitzung vom 14.1.1997 haben die SBB der Gemeinde zugesichert, ab 2.6.1997 den Wartsaal für die Bevölkerung wieder zu öffnen. Alle Modalitäten wurden einvernehmlich geregelt. An der Einigungsverhandlung vom 6.5.1997 beharrte die Stiftung darauf, den Wartsaal für die Erweiterung ihres Museums mieten zu dürfen. Der Wartsaal sei unabdingbarer Bestandteil ihres Museumskonzeptes. Es sei ihr vor 2 Jahren von der Liegenschaftsverwaltung der SBB versprochen worden, im Rahmen des Verkaufes des ganzen

Je 1 Kopie zur
Kenntnismahme

an:

- LN Region 2 Luzern
- IM 2
- BT 2 Hb
- P-Infra Luzern
- VLP Region Arth-Golda

Josia

IM 2			
07. JULI 1997			
Auftrags- kontrolle			
St		Bl	
IP			
IF	1	Ed	
IN			
RC	2		
Sekr			

Aufnahmegebäudes an die Stiftung auch diesen Saal nutzen zu dürfen. Der mit Holzmaterial ausgekleidete Wartsaal sei zudem wegen den Vandalenakten bzw. der akuten Brandstiftungsgefahr nicht mehr der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Gemeinde beharrt darauf, dass ab 2.6.1997 (Inbetriebnahme der Buslinie Schwyz - Steinen - Schwyz) der Wartsaal der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung steht. Die Gemeinde habe 1976 einen Beitrag von Fr. 100'000.-- an die Verbesserung der Publikumsanlagen in Steinen geleistet, unter anderem auch für den Wartsaal. Sie anerkennt, dass Vandalismus im Bereich des Bahnhofes ein ernstes Problem sei. Die SBB müssten zudem vor der Öffnung des Wartsaales verschiedene Instandstellungsarbeiten durchführen und feuerpolizeiliche Massnahmen treffen.

Diese Vereinbarung bezweckt, eine gesamtheitliche Lösung zu finden, die die divergierenden Interessen zusammenführt.

1. Neue Wartehalle

Die Stiftung erstellt unverzüglich auf eigene Kosten eine neue geheizte Wartehalle gemäss eisenbahnrechtlicher Plangenehmigungsverfügung.

2. Plangenehmigungsverfügung

Es wird davon Vormerk genommen, dass die eisenbahnrechtliche Plangenehmigungsverfügung für die neue Wartehalle am 18.6.1997 erlassen worden ist.

3. Eigentum

Nach Inbetriebnahme der Wartehalle geht diese entschädigungslos und mängelfrei in das Eigentum der SBB über. Die SBB sichern der Gemeinde zu, die Wartehalle für Bahn- und Buskunden unentgeltlich zugänglich zu machen.

4. Stromversorgung

Die SBB erstellen auf eigene Kosten bis zum Betrag von Fr 4'000.- die elektrischen Leitungen inkl Elektrozähler für die Heizung und die Beleuchtung in der Wartehalle. Kosten über diesen Betrag hinaus trägt die Stiftung.

5. Oeffnungszeiten

Der Wartsaal ist bis auf weiteres jeden Tag von 06.00 bis 20.30 Uhr geöffnet. An der Aussentüre des Wartsaales wird ein Zeitschloss eingebaut. Die Erstellungskosten übernimmt die Gemeinde. Die Montage- und Erstellungskosten für die Zeituhren (Licht) übernehmen die SBB.

6. Unterhalt, Erneuerung

Der betriebliche Unterhalt wie die Stromkosten (gemäss Ablesung Elektrozähler) für Licht und Elektroheizung, die tägliche Reinigung, die Kontrolle gegen mögliche Vandalenakte und die Behebung allfälliger Vandalenakte obliegen der Gemeinde auf eigene Kosten.

Der bauliche Unterhalt wie auch die periodische Grossreinigung (mindestens 1 Mal pro Jahr) obliegen den SBB auf eigene Kosten.

Die Kostentragung bei Erneuerung der Wartehalle nach Ablauf der ordentlichen Lebensdauer wird aufgrund der dannzumaligen Rechtslage geregelt.

7. Bisheriger Wartsaal

Nach Inbetriebnahme der neuen Wartehalle wird der bisherige Wartsaal der Stiftung vermietet. Es wird ein separater Mietvertrag abgeschlossen.

8. Uebergangslösung

- 8.1 Sofern bis zum 18.7.1997 die neue Wartehalle nicht der Oeffentlichkeit zugänglich sein sollte, wird der jetzt geschlossene Wartsaal - im Sinne einer Uebergangslösung - für die Oeffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Stiftung verpflichtet sich, die Hälfte der Wartsaalsfläche für die Oeffentlichkeit zu räumen.
- 8.2 Der Wartsaal wird dieselben Oeffnungszeiten - wie unter Ziff. 5 aufgeführt - aufweisen. Die Gemeinde ist unentgeltlich für die tägliche Schliessung zuständig.
- 8.3 Die Gemeinde sorgt durch geeignete Kontrollen, dass Vandalenakte und allfällige Brandstiftungen im bisherigen Wartsaal nach Möglichkeit vermieden werden.
- 8.4 Der gemeindliche Feuerschauer prüft nötigenfalls im Juli 1997, ob für die Uebergangszeit angemessene feuerpolizeiliche Massnahmen getroffen werden müssen.
- 8.5 Die Uebergangslösung dauert spätestens bis Ende Oktober 1997. Sollte bis dann - unabhängig von den Gründen - die neue Wartehalle nicht betriebsbereit sein, muss die sofortige und vollständige Räumung der bestehenden Wartehalle erfolgen und zur uneingeschränkten Nutzung durch die Gemeinde zur Verfügung stehen.

9. Dauer des Vertrages

- 9.1 Der Vertrag dauert fest bis Ende Dezember 1999.
- 9.2 Danach kann er von den SBB und der Gemeinde mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten jeweils auf Ende Juni und Ende Dezember schriftlich gekündigt werden, erstmals per Ende Juni 2000.
- 9.3 Die SBB verpflichten sich, den Vertrag nur aus wichtigen Gründen zu kündigen, namentlich bei wiederholtem und intensivem Vandalismus sowie betrieblichen Notwendigkeiten.

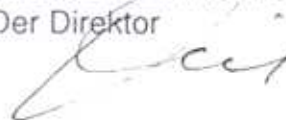
- 9.4 Im Januar des Jahres 2000 treffen sich die Parteien zu einem Erfahrungsaustausch. Es wird geprüft, ob und allenfalls wie der Vertrag den dannzumaligen Verhältnissen anzupassen ist. Die Stiftung wird über die Verhandlungen orientiert.

Luzern, den

19.6.97

KREISDIREKTION 2

Der Direktor



Steinen, den 24. JUNI 1997

Der Gemeinderat

GEMEINDERAT STEINEN SZ

Der Gemeindepräsident Der Gemeindeschreiber

Vize

Thomas

Hügli



Steinen, den

Der Stiftungsrat

Stiftung Signalhalle Steinen

Der Präsident:

